P U T U S A N
Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Mahendra Agung Nugroho**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahendra Agung Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Sumustika Ayu Juniari, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaksi 56 Medan yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat besih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, A.M. Tarigan dan Hendro Kuswoyo serta Ari Sanjaya Damanik (selaku anggota POLRI) mendapat informasi mengenai adanya kepemilikan narkotika di jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib para saksi tersebut menuju lokasi tersebut dan melihat Pi'i (belum tertangkap) lalu saksi Ari Sanjaya Damanik mengatakan kepada Pi'i hendak membeli narkotika jenis sabu seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu Pi'i mengatakan agar saksi menunggu kemudian Pi'i menemui terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO dan Pi'i menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi tersebut lalu terdakwa menemui saksi tersebut dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung ditangkap sedangkan Pii berhasil melarikan diri dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2074/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik MAHENDRA AGUNG NUGROHO adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, A.M. Tarigan dan Hendro Kuswoyo serta Ari Sanjaya Damanik (selaku anggota POLRI) mendapat informasi mengenai adanya kepemilikan narkotika di jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib para saksi tersebut menuju lokasi tersebut dan melihat Pi'i (belum tertangkap) lalu saksi Ari Sanjaya Damanik mengatakan kepada Pi'i hendak membeli narkotika jenis sabu seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu Pi'i mengatakan agar saksi menunggu kemudian Pi'i menemui terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO dan Pi'i menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi tersebut lalu terdakwa menemui saksi tersebut dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung ditangkap sedangkan Pii berhasil melarikan diri dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2074/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik MAHENDRA AGUNG NUGROHO adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A.M TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menerima informasi dari informan tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Kemudian saksi dengan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan undercover buy dan memesan Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama Pi'i dan saat disana, saksi disuruh menunggu oleh Pi'i dan setelah saksi menunggu datanglah Terdakwa yang mana dia memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi dan saat shabu tersebut diserahkan dari tangan kanan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Kemudian saksi dengan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan undercover buy dan memesan Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama Pi'i dan saat disana, saksi disuruh menunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Pi'i dan setelah saksi menunggu datanglah Terdakwa yang mana dia memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi dan saat shabu tersebut diserahkan dari tangan kanan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Adapun barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pi'i;
- Pi'i yang menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut berhasil melarikan diri
- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Pembeli shabu agar Terdakwa mendapatkan upah dari Pi'i;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendro Kuswoyo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menerima informasi dari informan tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Kemudian saksi dengan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan undercover buy dan memesan Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama Pi'i dan saat disana, saksi disuruh menunggu oleh Pi'i dan setelah saksi menunggu datanglah Terdakwa yang mana dia memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi dan saat shabu tersebut diserahkan dari tangan kanan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Kemudian saksi dengan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan undercover buy dan memesan Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama Pi'i dan saat disana, saksi disuruh menunggu oleh Pi'i dan setelah saksi menunggu datanglah Terdakwa yang mana dia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi dan saat shabu tersebut diserahkan dari tangan kanan, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Adapun barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pi'i;
- Pi'i yang menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut berhasil melarikan diri
- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Pembeli shabu agar Terdakwa mendapatkan upah dari Pi'i;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa berada di Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa Lorong Pribadi I Kec. Medan Helvetia, terdakwa melihat dua orang laki-laki yang ternyata diketahui adalah anggota kepolisian, menemui Pi'i dan kedua orang tersebut ada menyerahkan uang kepada PI'I dan oleh PI'I memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada dua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tangan kanan, tiba-tiba anggota Kepolisian tersebut menangkap terdakwa sedangkan PI'I melarikan diri;
- Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pi'i;
- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Pembeli shabu agar Terdakwa mendapatkan upah dari Pi'i;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat besih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- Uang Tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2074/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik MAHENDRA AGUNG NUGROHO adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, A.M. Tarigan dan Hendro Kuswoyo serta Ari Sanjaya Damanik (selaku anggota POLRI) mendapat informasi mengenai adanya kepemilikan narkotika di jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib para saksi tersebut menuju lokasi tersebut dan melihat Pi'i (belum tertangkap) lalu saksi Ari Sanjaya Damanik mengatakan kepada Pi'i hendak membeli narkotika jenis sabu seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu Pi'i mengatakan agar saksi menunggu kemudian Pi'i menemui terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO dan Pi'i menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi tersebut lalu terdakwa menemui saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung ditangkap sedangkan Pii berhasil melarikan diri dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Pembeli shabu agar Terdakwa mendapatkan upah dari Pi'i;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mahendra Agung Nugroho selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar sebelumnya saksi Aman Sebayang, A.M. Tarigan dan Hendro Kuswoyo serta Ari Sanjaya Damanik (selaku anggota POLRI) mendapat informasi mengenai adanya kepemilikan narkotika di jalan Kapten Muslim Gang Jawa Lorong Pribadi I Kecamatan Medan Helvetia kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib para saksi tersebut menuju lokasi tersebut dan melihat Pi’i (belum tertangkap) lalu saksi Ari Sanjaya Damanik mengatakan kepada Pi’i hendak membeli narkotika jenis sabu seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu Pi’i mengatakan agar saksi menunggu kemudian Pi’i menemui terdakwa MAHENDRA AGUNG NUGROHO dan Pi’i menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi tersebut lalu terdakwa menemui saksi tersebut dan ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, terdakwa langsung ditangkap sedangkan Pii berhasil melarikan diri dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat besih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahendra Agung Nugroho** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat besih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahakan;

- Uang Tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara**;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota . Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H. Nani Sukmawati, S.H., M.H

.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)